

3-16-5/2-10-576/22

25.09.22

**Respublikanın notariat
ofislerine**

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə məhkəmə-hüquq sitemində aparılan davamlı islahatlar çərçivəsində notariat fəaliyyəti təkmilləşdirilir, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin dairəsi genişləndirilir.

Məlum olduğu kimi, ölkə Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda dövlət xidmətlərinin müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından və innovativ metodlardan istifadə etməklə elektronlaşdırılması, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərdə müştəri məmnunluğunun artırılması, kommunal xidmətlərin elektronlaşdırılması işinin genişləndirilməsi sahəsində tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Bununla əlaqədar qeyd edilməlidir ki, müasir texnologiyalar geniş tətbiq edilməklə mülki münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi sadələşdirilmiş və əməliyyatların icrası daha qısa müddətdə həyata keçirilir. Yeni qanunvericilik imkan verir ki, notarius daşınmaz əmlakla bağlı notariat hərəkətləri apararkən sənəd və məlumat mübadiləsini, habelə əməliyyat aparıldıqdan sonra müvafiq məlumatları aidiyyəti üzrə qeydiyyat, vergi və digər orqanlara göndərilməsini informasiya sistemləri vasitəsilə həyata keçirsin.

Sadalanıqlar daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi, habelə vərəsəliyin rəsmiləşdirilməsi zamanı su, qaz və elektrik enerjisinin yeni istifadəçisi ilə müqavilənin rəsmiləşdirilməsi üçün təchizatçıya elektron qaydada müraciət olunmasına, abonent borclarının ödənilməsinin təmin edilməsinə, təchizatçıların informasiya sistemlərində mövcud olan abonentlər barədə məlumatların (əmlakın yeni mülkiyyətçiləri, əmlakın ünvanı, abonentin telefon nömrəsi) mütəmadi yenilənməsinə imkan verir.

Qeyd olunur ki, bununla əlaqədar daşınmaz əmlakın alqı-satqı prosesində tərəflər arasında mübahisələrin qarşısının alınması, eləcə də kommunal xidmətlərin göstərilməsi sahəsində vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədilə satılan əmlak üzrə "Azərsu" və "Azərişiq" ASC-yə olan borcların öyrənilməsi və notariat ofisində ödənilməsi imkanı yaradılmışdır.

Həmçinin bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, əlavə vaxt itkisinin və xərclərin qarşısının alınması üçün mənzillərin yeni istifadəçisi ilə kommunal xidmət təchizatçısı arasında müqavilənin birbaşa notariat ofisində onlayn qaydada bağlanması xidməti təşkil edilmişdir.

Qeyd edilən xidmətdən istifadə zamanı müqavilələr "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə avtomatlaşdırılmış rejimdə tərtib edilir və yeni istifadəçi tərəfindən imzalandıqdan sonra aidiyyəti üzrə "Azərsu" və "Azərişiq" ASC-lərin müvafiq elektron resurslarına ötürülür.

Həmin qurumlarda bu müqavilələr üzrə rəsmiləşdirmə yekunlaşdırıldıqdan sonra onların elektron nüsxəsi vətəndaşlar tərəfindən məkandan asılı olmayaraq əldə edilməsi üçün Elektron Hökumətin "myGov" portalında yaradılmış şəxsi kabinetdə yerləşdirilir və bununla əlaqədar onlara "SMS xəbərdarlıq" göndərilir.

Lakin təcrübədə notariuslar tərəfindən qeyd edilən imkanlar barədə müraciət edən şəxsləri məlumat verilmir, bununla da yuxarıda göstərilən

islahatların məqsədinə nail olmasına maneə törədir və bu hal notariusların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınacaqdır.

Nəzərinizə çatdırılır ki, fiziki və hüquqi şəxslərə aparılan notariat hərəkətləri ilə bağlı onların hüquq və vəzifələrini izah etmək, bu hüquqların həyata keçirilməsi və qanuni mənafeələrinin qorunması üçün köməklik göstərmək notariusun vəzifəsidir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq daşınmaz əmlakın özgeninkiləşdirilməsi zamanı yeni istifadəçisi ilə kommunal xidmət təchizatçısı arasında müqavilənin birbaşa notariat ofisində onlayn qaydada bağlanması xidmətinin həyata keçirilməsi tapşırılır.

Qeyd olunur ki, kommunal xidmət təchizatçısı ilə müqavilələrin bağlanılıb-bağlanılmaması notariusun fəaliyyətinin yoxlanılması planında nəzərdə tutulmaqla xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri


İlqar Məmmədov

